

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3611/2532

แพทย์หญิง มัทนา วราทร
บริษัท ทอง ไทย ธนาฯ เคราะห์ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1336

พ.ร.บ.โรงรับจำนำ พ.ศ.2505 มาตรา 4, มาตรา 24

คนร้ายชิงทรัพย์ของโจทก์แล้วเอาไปจำนำที่โรงรับจำนำจำเลยเป็นเงินขึ้นละ
เกินกว่า 10,000 บาท จำเลยยอมไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติโรงรับ
จำนำ พ.ศ. 2505 มาตรา 4 โจทก์จึงมีสิทธิเรียกทรัพย์ดังกล่าวคืนจากจำเลยได้โดย
ไม่ต้องเสียค่าไถ่ และแม้โจทก์เสียค่าไถ่ไปแล้วโดยสำคัญผิด โจทก์ก็มีสิทธิเรียกร้อง
เอาเงินคืนจากจำเลยได้ เพราะการที่จำเลยรับเงินจากโจทก์เป็นการได้ทรัพย์มาโดย
ปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้และทำให้โจทก์เสียเปรียบ จำเลยจึงต้องคืนทรัพย์
ให้โจทก์ฐานลามิควรรได้

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2525 นายพรชัย หรือปิ้งเจริญวงศ์ยิง
ได้ชิงเอาแหวนเพชร สร้อยคอทองคำ และทรัพย์สินอื่นของโจทก์ไป เจ้าพนักงานจับ
นายพรชัย หรือปิ้ง เจริญวงศ์ยิงกับนายวันชัย และนางเสาวณิต เจริญวงศ์ยิง ได้
พร้อมด้วยทรัพย์ที่ชิงเอาไปหลายรายการ ทั้งนี้ โดยนางเสาวณิต ซึ่งเป็นมารดาของ
นายพรชัย ได้นำแหวนเพชรเรือนทองหน้าเงินเกาะเพชรลูก 15 เม็ดแหวนเพชรเรือน

ทองขาวเกาะเพชรลูก 25 เม็ด กับสร้อยคอทองขาวประดับเพชร 63 เม็ด ไปจำหน่ายไว้กับจำเลย นายพรชัยถูกศาลพิพากษาลงโทษฐานชิงทรัพย์ นางสาวณิตและนายวันชัยถูกศาลพิพากษาลงโทษฐานรับของโจรในการที่เจ้าพนักงานตำรวจยึดของกลางคืนนั้น จำเลยได้อ้างว่าจำเลยมีสิทธิยึดห่วงเอาทรัพย์ทั้งสามรายการไว้ตามกฎหมาย หากโจทก์ประสงค์จะนำเอาทรัพย์คืนต้องไถ่ถอนตามราคาที่รับจำหน่าย โจทก์จึงยอมชำระเงินค่าไถ่ถอนแก่จำเลยไป 150,000 บาท แล้วรับเอาทรัพย์ทั้งสามรายการคืนมาให้เป็นของกลาง และเจ้าพนักงานตำรวจได้มอบให้โจทก์เป็นผู้เก็บรักษาไว้ ต่อมาโจทก์ทราบว่าการที่จำเลยรับจำหน่ายทรัพย์ของโจทก์ทั้งสามรายการไว้แต่ละรายการเป็นเงินเกินกว่า 10,000 บาท ขัดต่อพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ จำเลยมีหน้าที่ต้องคืนทรัพย์จำนำแก่โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ การที่จำเลยเอาเงินค่าไถ่ถอนไปจากโจทก์จำนวน 150,000 บาท เป็นการได้ทรัพย์ของโจทก์ไปโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ และเป็นทางให้โจทก์เสียเปรียบ ขอให้บังคับจำเลยคืนเงิน 150,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2525 ถึงวันฟ้องเป็นเงิน 14,812.50 บาท และนับถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจำเลยจะชำระเงินเสร็จแก่โจทก์ จำเลยให้การว่า โจทก์กระทำการตามอำเภอใจเสมือนหนึ่งว่าเพื่อชำระหนี้โดยรู้อยู่ว่าตนไม่มีความผูกพันที่จะต้องชำระ โจทก์จึงหาสิทธิที่จะรับเงินคืนไม่ จำเลยรับจำหน่ายไว้โดยสุจริตมิได้สงสัยหรือมีเหตุอันควรรู้ว่าเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิด แม้จำเลยรับจำหน่ายไว้แต่ละรายการเกิน 10,000 บาทจำเลยก็ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505 มาตรา 24 ขอให้ยกฟ้องโจทก์ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยคืนเงินจำนวน 150,000 บาทแก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2526 จนกว่าจะชำระเงินให้โจทก์ครบจำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์ได้ถูกคนร้ายชิงทรัพย์ไปจากบ้าน โจทก์หลายอย่างรวมทั้งแหวนเพชรเรือนทองหน้าเงินเกาะเพชรลูก 15 เม็ด แหวน

เพชรเรือนทองขาวเกาะเพชรลูก 25 เม็ดและสร้อยคอทองขาวประดับเพชร 63 เม็ด ด้วย ต่อมาสืบทราบว่างานเสาวณิต เจริญวงศ์ยิ่ง นำแหวนเพชรเรือนทองหน้าเงิน เกาะเพชรลูก 15 เม็ด แหวนเพชรเรือนทองขาวเกาะเพชรลูก 25 เม็ด และสร้อยคอทองขาวประดับเพชร 63 เม็ด ของโจทก์ไปจำหน่ายไว้กับโรงรับจำนำของจำเลยจึงแจ้งให้เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมนางเสาวณิต นางเสาวณิตได้ใช้ราคาทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่โจทก์เป็นเงิน 109,500 บาทเพื่อไม่ให้โจทก์เอาความแก่นางเสาวณิต โจทก์จึงนำเงินจำนวนดังกล่าวรวมกับเงินส่วนตัวของโจทก์ไปไถ่ทรัพย์สินดังกล่าวคืนมาจากจำเลยในราคา 150,000 บาท โดยจำเลยอ้างว่าจำเลยได้รับความคุ้มครองจากพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ ต่อมาโจทก์ทราบว่าจำเลยไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว จึงเรียกร้องให้จำเลยคืนเงินจำนวนดังกล่าวแก่โจทก์ จำเลยจะคืนให้เพียงครึ่งเดียว ซึ่งโจทก์ไม่ยินยอม ปัญหาที่ขึ้นมาสู่ศาลฎีกาตามข้อฎีกาของจำเลยมีเพียงข้อเดียวว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องให้จำเลยคืนเงินจำนวนดังกล่าวแก่โจทก์หรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า การที่นางเสาวณิตมอบเงินให้โจทก์เป็นการใช้ราคาทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อไม่ให้โจทก์เอาความแก่นางเสาวณิต เงินที่นางเสาวณิตมอบให้แก่โจทก์ย่อมตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ เมื่อโจทก์นำเงินจำนวนดังกล่าวรวมกับเงินของโจทก์ไปไถ่ทรัพย์สินดังกล่าวของโจทก์คืนมาจากจำเลย ก็ต้องถือว่าโจทก์เป็นผู้ไถ่ทรัพย์สินดังกล่าวหาใช้นางเสาวณิตเป็นผู้ไถ่คืนไม่แม้จะฟังว่าพันตำรวจตรีเรวัต ตันนาคพันธ์ พยานโจทก์เป็นผู้มอบเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่จำเลยแทนโจทก์ในการไถ่ทรัพย์สินดังกล่าวคืนก็หาใช่ข้อสาระสำคัญไม่ เมื่อโจทก์ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินเป็นผู้ไถ่ทรัพย์สินดังกล่าวจากจำเลย จำเลยซึ่งเป็นโรงรับจำนำรับจำนำทรัพย์สินเป็นมูลค่าเกินกว่า 10,000 บาท ย่อมไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505 มาตรา 4 โจทก์จึงมีสิทธิเรียกทรัพย์สินดังกล่าวคืนจากจำเลยได้โดยไม่ต้องเสียค่าไถ่ โจทก์ยอมเสียเงินค่าไถ่ทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่จำเลย โดยสำคัญผิดว่าจำเลยได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ ต่อมาเมื่อโจทก์ทราบว่าจำเลยไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระ

ราชบัญญัติดังกล่าวจึงเรียกร้องเงินคืนจากจำเลยนั้น ย่อมถือไม่ได้ว่าโจทก์ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตการที่จำเลยรับเงินค่าไถ่จากโจทก์ไว้จึงเป็นการได้ทรัพย์สินมาโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้และทำให้โจทก์เสียเปรียบ จำเลยต้องคืนทรัพย์สินให้โจทก์ฐานลามิควรได้ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องให้จำเลยคืนเงินจำนวนดังกล่าวได้"

พิพากษายืน

(เสียง ตรีวิมล-ปชา วรรณพินิจ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>